广西鑫霓虹贸易有限公司2021年 “10•5”高处坠落事故调查报告

2022-02-08 17:30　来源：富川瑶族自治县应急管理局

2021年10月5日16时50分许，富川瑶族自治县古城镇水浸寨正在安装广告牌铁架过程中，发生一起高处坠落事故，造成1名作业人

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，县人民政府于1
县应急管理局、古城镇人民政府、县城市管理执法局、市场监管局、公安局、人社局、总工会等有关部门人员组成的广西鑫霓虹贸易有限公司20
组（以下简称“事故调查组”）对事故展开全面调查。事故调查组同时邀请了八步区人民政府、县纪委监委、县人民检察院有关人员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘验、物证鉴定、视频分析、
事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员责任，查清了有关乡镇党委政府和相关部门在监管方面存
总结分析了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位及人员基本情况

1.建设单位：贺州市正地发展有限公司《营业执照》统一社会信用代码：91451100MA5KYEGL1P（1-1），类型：有限责任公司（非自然人
代表人：罗*，注册资本：柒仟万圆整，成立日期：2017年02月10日，营业期限：2017年02月10日至2087年02月09日，经营范围：许可项目；
子经营；水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养；食品生产；粮食收购；生鲜乳收购；食品经营；农药批发；农药零售；货物进出口；道路货物运输（不
测绘服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程勘察(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；蔬菜种植;谷物种植;薯类种植;豆类种植:油料种植;水果种植:花卉种植;农作物栽培服务:农产品的生

其他相关服务:初级农产品收购;水产品收购:农副产品销售:牲畜销售:日用百货销售:畜牧渔业饲料销售:肥料销售:农、林、牧、副、渔业专业机械的销
出版物出租) ;供应链管理服务：农业机械服务：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ;粮油仓储服务低温仓储(不含危险化学品等
割服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务：农业专业及辅助性活动;休闲观光活动：土地整治服务：土地使用权租赁：土
急治理服务；生态恢复及生态保护服务；工程管理服务；规划设计管理；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依
照依法自主开展经营活动)，住所：贺州市八步区城东街道灵凤路12号东方广场2楼，登记机关：贺州市八步区市场监督管理局，发证日期：2020年

2.项目施工单位：广西鑫霓虹贸易有限公司，成立于2016年1月6日，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所位于广西壮族自治
路3号，法定代表人谢*学，注册资本贰佰零捌万圆整，经营范围为广告设计、制作、安装等，统一社会信用代码91451100MA5KANQP17。

3.涉事广告牌铁架情况：涉事广告牌铁架位于富川瑶族自治县古城镇水浸寨正地发展有限公司蔬菜加工厂房旁，是贺州市正地发展有限公司
制作并实施安装的广告牌铁架。广告牌铁架宽约6米、长7.2米、厚0.04米。

4.广西鑫霓虹贸易有限公司制作安装广告牌铁架情况：2021年10月1日，广西鑫霓虹贸易有限公司法定代表人谢*学和白*利到富川县古城镇
处）看了现场，交代了白*利具体安装广告牌架的要求，并口头约定广西鑫霓虹贸易有限公司法定代表人谢*学负责提供广告牌架制作的材料，白*
和安装，白*利表示同意。10月2日白*利把焊接和安装广告牌架的工具运到了施工现场，10月3日白*利与联系好的白*江和李*（死者）到富川县古
厂房处）正式开始焊接广告牌铁架。

（二）项目合同关系

2021年09月26日，贺州市正地发展有限公司与广西鑫霓虹贸易有限公司签订《贺州市富川县乡村振兴产业示范基地广告服务合同》，内容包
服务日期及说明、服务清单明细、技术要求及质量保证、付款方式、验收、双方权利义务（其中乙方的权利义务的第3点:若因乙方责任发生的一
任；第7点：甲乙双方不构成劳务关系或类似关系，乙方及乙方人员在施工过程中有财产或人身损害的，应由乙方自行承担责任）、著作权、承诺

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2021年10月3日，白*利、白*江、李*三个人带上工作用的工具材料，从贺州市平桂区黄田镇新村来到富川古城镇水浸寨村村口的正丰水稻生
作了三天。白*利、白*江、李*三个人主要负责焊接广告架，吃住都在正丰水稻生产的厂棚里。10月5日早上，白*利、白*江、李*工作了3-4小时
时左右开始工作，白*江把广告架焊接好（白*江有电焊工证），跟李*把广告架抬到脚手架第一层的位置（广告架长宽是6米乘7.2米，具体重量不
高的脚手架（脚手架每层高2米、李*当时未佩戴安全帽、未绑安全绳，没有高空特种作业证），当时李*站的高度约有6米，之后李*放下1条约5米
子绑好，李*就在脚手架上拉广告架，白*江在下面撑着广告架，让李*也没有那么受力。当两人把广告架拉到高度约4、5米的位置时（16时50分左
下来的时候白*江想去接着李*，但是白*江还撑着广告架，李*掉下来后白*江就放下了广告架，看了李*的情况，然后大叫白*利让他打
江跟李*，白*利无电焊工证，也没有高空特种作业证），白*利从厂房跑出来看了李*的情况，才发现自己没带手机，白*利就扶着李*的
了手机，就打了急救电话，还让白*利给李*的身体放平，白*江打通120电话后告知急救接电话的医护人员：李*嘴巴跟鼻子都在流血，从高处摔下
来，白*江说了出事的地方为古城镇水浸寨村，当时接电话的医生不知道位置，所以跟接电话的医生不能沟通，过了4分钟白*江看见了旁边的一
话，白*江让村民接了电话，告诉了医生出事的地点。然后白*江就打电话给了李*的二哥李*新，告知李*的情况。过了十多分钟，120的医生才到
时告知白*江跟白*利，李*抢救不过来了，然后留了一个太平间的电话，让白*江去医院开死亡证明，白*江又打了李*新电话，李*新就问有没有
110。

(二)事故发生后救援和处置情况

事故发生后，120急救中心医护人员、县公安局、古城镇政府及派出所、县应急管理局等部门负责同志和相关工作人员相继赶到事故现场，指
救中心医护人员现场抢救之后确认李*已死亡。县公安局刑侦大队进行了现场勘察，古城派出所对相关人员做了询问笔录。目前，死者李*的相关
公司与死者李*家属正在处理当中。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，死者：李*，男，37岁，身份证号码：452402XXXXXXXX0950，平桂区黄田镇XXXX人，直接经济损失约80万元。

三、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

李*(死者)违章高处作业。经查，李*(死者)未取得特种作业(高处作业)操作证，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全
第五条“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗
佩戴防坠落安全带、也为佩戴安全帽，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条“高处作业人员应按规定正确佩戴和
具”的规定，导致失足高空坠落死亡。

(二)间接原因

广西鑫霓虹贸易有限公司，安全生产主体责任履行不到位，对事故的发生负有重要责任。

1.广西鑫霓虹贸易有限公司将广告牌架的焊接和安装项目包给不具备相应资质（高处作业特种作业操作证）的个人员进行高处作业。

2.广西鑫霓虹贸易有限公司未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在
应急措施。

3.广西鑫霓虹贸易有限公司没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

4.广西鑫霓虹贸易有限公司未制定广告牌铁架安装施工方案进行施工，对脚手架搭设施工现场安全管理缺失，未指派专人在现场进行监护，
为，造成事故发生。

(三)事故性质

综合上述原因，事故调查组认定，广西鑫霓虹贸易有限公司“10·5”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.李*，高处作业人员：未取得特种作业(高处作业)操作证，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局
人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业”的规定；在
安全，也未佩戴安全帽，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用
致失足高空坠落死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予责任追究。

2.谢*学，广西鑫霓虹贸易有限公司法定代表人：一是将广告牌架的焊接和安装项目包给不具备相应资质（高处作业特种作业操作证）的人员
促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；
家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；**四是**广西鑫霓虹贸易有限公司未制定广告牌铁架安装施
施工现场安全管理缺失，未指派专人在现场进行监护，导致无人制止李*的违规作业行为，造成事故发生，对事故发生负有直接管理责任，建议县

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

广西鑫霓虹贸易有限公司，安全生产主体责任履行不到位，**一是**将广告牌架的焊接和安装项目包给不具备相应资质（高处作业特种作业操作
未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故
提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；**四是**广西鑫霓虹贸易有限公司未制定广告牌
脚手架搭设施工现场安全管理缺失，未指派专人在现场进行监护，导致无人制止李*的违规作业行为，造成事故发生。以上行为一至四违反了《中
十九条第一款、第四十四条、第四十五条、第四十九条第二款之规定，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百
事故，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，建议由县应急管理局对广西鑫霓虹贸易有限公司给予三十五万元行政处罚。

五、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）**坚决将压实企业主体责任作为提高公共安全保障水平的核心来抓。**

1.广西鑫霓虹贸易有限公司要深刻吸取“10·5”高处坠落事故教训。**一是**要及时组织召开事故分析会，分析事故原因，总结经验教训，进一**是**要组织开展一次全员安全生产教育培训，尤其要求作业人员熟悉和掌握安全生产规章制度及安全操作规程；**三是**要组织开展一次全面性的安全改；四是严格落实企业安全生产主体责任，确保安全生产。

2.贺州市正地发展有限公司要将项目工程的安全生产监管责任落实到位，按照《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，加强对承包单理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。

（二）务必将压实部门监管责任作为当前打击非法违法行为的关键来抓。

1.县农业农村局要落实行业安全监管主体责任，认真落实安全生产“一岗双责”制度，做到“管行业必须管安全”。要加强对贺州市正地发生产监督检查工作力度，严格落实安全生产行业监管责任；对检查发现的安全隐患问题，督促企业落实整改措施，确保及时消除事故隐患。

2.其他行业主管部门要落实日常检查督办，强化年度目标考核，依法实施事故问责，优化履职保障等措施，推动相关部门严格落实“管行全，管生产经营必须管安全”的要求。县负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全监管力度，健全常态化的安全生产检查机制。

（三）必须将压实地方属地管理责任作为加强安全生产工作的坚强保证来抓。

古城镇人民政府要认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，加强对辖区范围内单位企业的安全生产监督检查，做到属地安业主体责任落实，确保安全生产和维护地方社会稳定。

广西鑫霓虹贸易有限公司2021年
“10.5”高处坠落事故调查组
2022年1月28日

组　长（签字）：

副组长（签字）：

成　员（签字）：

中央部门网站　省（区、直辖市）政府网　重点网站　上级政府门户网站　政务新媒体

主办：富川瑶族自治县人民政府办公室

地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇新建路28号　电话：0774-7882337

桂ICP备11000172号　　网　站　标　识　码　　：　4511230004

桂公网安备 45112302000008号